

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4092/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย ชู เกตุ หรือ หนอง วัน ควร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายแต่การที่ศาล
จะลงโทษจำเลยในข้อหาฆ่าและพาอาวุธปืน ฯ โดยมีได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน ฯ นั้นโจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงเมื่อโจทก์มิได้นำสืบ
ว่าจำเลยกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวอย่างไร ปืนที่จำเลยใช้กระทำผิดเป็น
ปืนมีทะเบียนหรือไม่ไม่อาจทราบได้ จึงลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
ไม่ได้ แต่ปรากฏว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้าน ศาลย่อมลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ.2490 ที่
แก้ไขแล้ว มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 91,
289, 371

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 371, 91 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 72 จำคุก 2 ปีลงโทษตาม มาตรา 72 ทวิ อันเป็นบทหนักกว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จำคุก จำเลย 1 ปี ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ให้ประหารชีวิตจำเลย แม้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกระทงก็ตาม เมื่อกระทงหนึ่งมีโทษหนัก ถึงประหารชีวิตแล้ว จึงให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยเพียงสถานเดียว

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยใช้ปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายแต่ฟังไม่ได้ว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าส่วนที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ตามที่โจทก์ ฟ้องนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะโจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิด จริงแต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้อย่างไร ปืนที่จำเลยใช้กระทำผิดเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้จึงลงโทษจำเลยไม่ ได้ อย่างไรก็ตามข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นั้น ย่อม ลงโทษจำเลยได้เพราะปรากฏตามแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุว่าที่เกิดเหตุ อยู่ในหมู่บ้าน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 ลงโทษจำคุกจำเลย 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288และปรับ

จำเลย 70 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 รวม 2 กระทั่งจำคุกจำเลย 20 ปีและปรับ 70 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง 1 วันข้อหาอื่นให้ยกเสีย.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>